

ITAA-ZINE

Numéro 4 | Mai 2024

Édition mensuelle – Bureau de dépôt Gent X – P409030

Publication du changement pour les critères de taille

Dans le premier ITAA-zine de 2024, nous vous avons déjà exposé l'initiative européenne visant à revoir à la hausse les critères de taille pour les entreprises. À l'époque, ne sachant pas encore précisément comment cela se traduirait dans la législation belge, nous avons conclu l'article en ces termes : « Il ne reste plus qu'à patienter... » Entre-temps, la loi fourre-tout en matière de justice de fin mars 2024 concrétise la transposition de la directive européenne. Nous devons toutefois conclure le présent article en des termes similaires...

ITAA-zine
Magazine mensuel de l'ITAA
(ne paraît pas en janvier et en juillet)
N° 4/2024

ADMINISTRATION ET RÉDACTION
ITAA, Boulevard Emile Jacqmain 135/2,
B-1000 Bruxelles
Tél. : +32 2 240 00 00
E-mail : info@itaa.be

COORDINATION DE LA RÉDACTION
Gaëtan Hanot (FR) – gaetan.hanot@itaa.be

COMITÉ DE RÉDACTION
Vincent Delvaux (Vice-Président),
Liesbet Dhaene, Carine Govaert,
Gaëtan Hanot, Caroline Meys, Nele Muys,
Nathalie Lambot, François Lezaack,
Nathalie Procureur, Bart Van Coile (Président)

IMAGES
iStockphoto

TRADUCTIONS
Azimut Translations, IGTV

ÉDITEUR RESPONSABLE
B. Van Coile, Boulevard Emile Jacqmain 135/2,
B-1000 Bruxelles

AVIS AUX LECTEURS
Les auteurs, le comité de rédaction et l'éditeur
veillent à la fiabilité des informations publiées,
lesquelles ne pourraient toutefois engager
leur responsabilité. Les articles représentent
les points de vue et les opinions des auteurs
et donc pas nécessairement ceux de l'Institut
ou du comité de rédaction.

L'Institut des conseillers fiscaux et des
experts-comptables (ICE) a été créé par la loi
du 17 mars 2019. L'ICE se présente en tant
qu'ITAA, et est le résultat d'une fusion entre
l'IEC et l'IPCF. L'ITAA est géré par un Conseil
et un Comité exécutif. Plus d'informations via :
www.itaa.be.

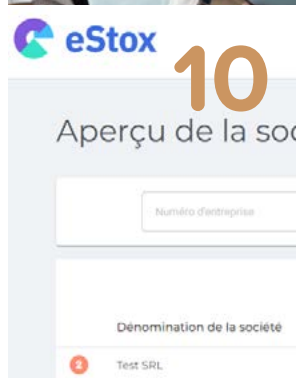
ÉDITEUR
Wolters Kluwer Belgium
Motstraat 30, B-2800 Mechelen

Publication du changement pour les critères de taille	3
La facturation électronique structurée deviendra obligatoire à partir de 2026.....	7
eStox, les avantages pour vous et votre client des dernières innovations introduites.....	10
Coparentalité : aspect fiscal.....	12
Team building : selon le fisc, quand et dans quelle mesure les frais sont-ils déductibles et les avantages imposables ?	16

Des sujets que vous souhaiteriez
voir traités dans votre ITAA-zine ?

N'hésitez pas à nous le faire savoir
par mail adressé à

gaetan.hanot@itaa.be





Publication du changement pour les critères de taille

Dans le premier ITAA-zine de 2024¹, nous vous avons déjà exposé l'initiative européenne visant à revoir à la hausse les critères de taille pour les entreprises. À l'époque, ne sachant pas encore précisément comment cela se traduirait dans la législation belge, nous avons conclu l'article en ces termes : « Il ne reste plus qu'à patienter... ». Entre-temps, la loi fourre-tout en matière de justice de fin mars 2024 concrétise la transposition de la directive européenne. Nous devons toutefois conclure le présent article en des termes similaires...

La loi fourre-tout en matière de justice

Le législateur belge a transposé les dispositions européennes par le biais de la loi du 28 mars 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses *lbis* (ci-après dénommée « loi fourre-tout en matière de justice »)². La loi fourre-tout en matière de justice apporte plusieurs adaptations au Code des sociétés et des associations (CSA), dont l'adaptation à la hausse des critères de taille. Il est toutefois frappant de noter que, contrairement à la précédente adaptation, le principe

de cohérence n'est pas neutralisé temporairement, ce qui selon la lecture des nouvelles dispositions peut avoir diverses conséquences.

Quels sont les nouveaux critères ?

Les articles 147 à 149 de la loi fourre-tout en matière de justice traitent de l'adaptation des critères, ce qui débouche sur le tableau suivant des (anciens et) nouveaux critères (déjà intégrés dans les dispositions du CSA) :

Critère	Ancien	► Nouveau
Microsociétés	Art. 1:25, § 1 ^{er} : Par « microsociétés », il faut entendre les petites sociétés dotées de la personnalité juridique qui ne sont pas une société filiale ou une société mère et qui à la date de bilan du dernier exercice clôturé ne dépassent pas plus d'un des critères suivants :	
	Bilan	350 000
	Chiffre d'affaires net	700 000
	Personnel	10
Petites sociétés	Art. 1:24, § 1 ^{er} : Les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'un des critères suivants :	
	Bilan	4 500 000
	Chiffre d'affaires net	9 000 000
	Personnel	50
Groupe de taille réduite	Art. 1:26, § 1 ^{er} : Une société et ses filiales, ou les sociétés qui constituent ensemble un consortium, sont considérées comme formant un groupe de taille réduite avec ses filiales lorsque ces sociétés ensemble, sur une base consolidée, ne dépassent pas plus d'un des critères suivants :	
	Bilan	17 000 000
	Chiffre d'affaires net	34 000 000
	Personnel	250

¹ Goeminne, S., (2024), Du changement dans l'air pour les critères de taille, ITAA-Zine 1/2024, p. 3-6.

² Transposition de la Directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'ajustement des critères de taille pour les micro-, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes.

À partir de quand les nouveaux critères de taille s'appliquent-ils ?

Conformément aux dispositions de l'article 170 de la loi fourre-tout en matière de justice, les adaptations s'appliquent aux exercices qui prennent cours après le 31 décembre 2023. Cette disposition permet de respecter le calendrier imposé par l'Europe.

Pour quelles sociétés l'adaptation est-elle pertinente ?

Les nouvelles dispositions ont surtout de l'importance pour les sociétés dont le chiffre d'affaires et le total du bilan se situent entre l'ancien et le nouveau critère, ou pour les sociétés qui dépassent plus d'un des anciens critères, mais pas plus d'un des nouveaux critères.

Quelles sont les conséquences ?

Pourquoi cela peut-il être important pour les sociétés d'être considérées comme de petites et plus comme de grandes sociétés ? Plusieurs régimes favorables, dérogations, exceptions et avantages s'appliquent aux petites sociétés. Or, les sociétés qui sont encore considérées comme de grandes sociétés durant une année de plus ne peuvent pas directement en profiter. Voici une *énumération non limitative* à titre d'illustration.

1. Les petites sociétés bénéficient d'obligations comptables moins contraignantes. Les petites sociétés peuvent établir leurs comptes annuels selon un schéma abrégé. Cela leur permet d'éviter des coûts et des charges administratives considérables qu'elles pourraient difficilement assumer compte tenu de leur capacité limitée. Elles ne doivent pas non plus nommer de commissaire ni établir de rapport annuel conformément aux exigences imposées par le CSA. Le fait d'être considérée comme une petite société a également un impact sur la publication des informations en matière de durabilité.
2. La législation fiscale ne prévoyant pas de définition distincte d'une petite société et le CIR92 faisant simplement référence au CSA, les petites sociétés bénéficient également d'un soutien fiscal par le biais de plusieurs exceptions aux règles du CIR92 :
 - le libre choix du régime d'amortissement des frais liés au prix d'achat ;
 - une déduction pour investissement plus avantageuse ;
 - l'absence de majoration en cas d'insuffisance de versements anticipés au cours des trois premiers exercices comptables ;
 - l'application du régime VVPRbis aux dividendes ;
 - la possibilité de constituer une réserve de liquidation ;
 - l'application du taux réduit de 20 % à l'impôt des sociétés sur la première tranche de 100 000 euros ;

- la déduction des pertes reportées n'est pas limitée pendant les quatre premières périodes imposables ;
- la réduction d'impôt de 30 % (à l'impôt des personnes physiques) pour un contribuable qui acquiert des actions d'une société débutante au moyen d'un apport en argent ;
- l'exonération du précompte mobilier sur les intérêts d'un prêt consenti à une société débutante ;
- ...

3. Les nouvelles législations épargnent souvent les petites entreprises ou leur offrent un soutien supplémentaire. Il arrive aussi que celles-ci bénéficient d'un droit exclusif à des subventions et à d'autres mesures de soutien.

Les microsociétés peuvent également se situer entre les anciennes et les nouvelles dispositions. Plusieurs exceptions supplémentaires s'appliquent aux microsociétés, notamment une exonération supérieure de 20 % pour le versement du précompte mobilier pour les entreprises qui débutent, une réduction d'impôt fédérale de 45 % (contre 30 % pour les petites sociétés) pour l'investisseur qui acquiert de nouvelles actions d'entreprises qui débutent dans le cadre du « tax shelter pour les entreprises qui débutent ».

L'application des nouveaux critères et le principe de cohérence

L'application des nouveaux critères est illustrée au moyen de l'exemple ci-dessous. Considérons la société X, qui tient sa comptabilité par année civile et était considérée comme une grande société sur la base des anciens critères jusqu'au 31/12/2023. Au cours des années précédentes, elle a dépassé les deux (anciens) critères financiers. La société X présente les chiffres suivants :

Année	31/12/2022	31/12/2023
Total du bilan	4 700 000	4 875 000
Chiffre d'affaires net	10 950 000	11 500 000
Personnel	40	41
Taille	Grande société	Grande société

Nouveaux critères		
▼		
Année	31/12/2024	31/12/2025
Total du bilan	5 000 000	5 100 000
Chiffre d'affaires net	12 000 000	12 500 000
Personnel	41	40
Taille	À définir	À définir

Pour l'exercice 2024, qui se clôture le 31/12/2024, les nouveaux critères s'appliquent. Selon les nouveaux montants repris à l'art. 1:24, § 1 du CSA, à la date de bilan du dernier exercice clôturé (31/12/2023), la société X dépasse un seul des (nouveaux) critères. Seul le chiffre d'affaires (11 500 000) est supérieur au nouveau critère (11 250 000). Le total du bilan (4 875 000) est inférieur au nouveau critère (6 000 000), tout comme le nombre de membres du personnel. La société X pourrait donc être considérée comme une petite société. Toutefois, l'art. 1:24, § 2 du CSA prévoit le « principe de cohérence ». Celui-ci précise que le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d'un des critères visés à l'article 1:24, ou 1:25, du CSA n'a d'incidence que si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement s'appliqueront à partir de l'exercice suivant l'exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d'un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés.

Si l'adaptation ne peut survenir qu'après la deuxième vérification des nouveaux critères, cela signifie pour la société X qu'après le non-dépassement de plus d'un critère au 31/12/2023, il faut attendre la deuxième évaluation en date du 31/12/2024, après quoi la société X, en cas de confirmation la deuxième année, pourra être considérée comme une petite société pour l'année suivante, c'est-à-dire à compter de l'exercice qui prend cours le 1^{er} janvier 2025.

Qu'en était-il lors de la précédente adaptation ?

Pour éviter le report décrit ci-dessus, le principe de cohérence avait été suspendu une seule fois lors d'une précédente adaptation des critères de taille (en 2016) :

« Art. 63. Les dispositions [de l'ancien] chapitre 3 s'appliquent aux exercices commençant après le 31 décembre 2015, à l'exception des [anciens] articles 15, § 2 ; 15/1, § 2 et 16, § 2, alinéa 2 [de l'ancien] Code des Sociétés, tels qu'insérés par la présente loi, **qui ne sont pas applicables, et ce pour une seule fois, au premier exercice commençant après le 31 décembre 2015.** »

Cette suspension avait été prévue en guise de régime transitoire et permettait que, lors du premier exercice comptable auquel s'appliquaient les nouveaux critères, il fallait exclusivement vérifier si la société dépassait plus d'un des critères rehaussés à la date de bilan du dernier exercice clôturé. Le principe de cohérence a donc été suspendu à une seule reprise. Les entreprises considérées comme « grandes » selon les anciens critères, mais « petites » selon les nouveaux, devenaient donc immédiatement de petites entreprises, conformément à l'esprit de l'adaptation.

Non-suspension du principe de cohérence en 2024³

Sur base des informations connues à ce jour, il est frappant de noter que la loi fourre-tout en matière de justice prévoyant l'actuelle adaptation des critères de taille ne prévoit **pas** de suspension unique du principe de cohérence. De ce fait, les sociétés qui étaient considérées comme « grandes » selon les anciens critères, mais « petites » selon les nouveaux ne deviendront de petites entreprises qu'à partir du deuxième non-dépassement successif et donc au plutôt en 2025.

Ou doivent-elles quand même être considérées comme de petites sociétés plus tôt ?

Selon l'approche classique, les nouveaux critères et le principe de cohérence sont conjointement interprétés comme le fait qu'une société qui était considérée comme « grande » selon les anciens critères ne peut devenir « petite » que si elle ne dépasse pas plusieurs critères durant deux exercices successifs **à compter des exercices prenant cours après l'entrée en vigueur de la modification des lois**. La neutralisation du principe de cohérence lors de la précédente adaptation pour veiller à ce que les sociétés se trouvant entre les anciens et les nouveaux critères ne deviennent pas « petites » avec un temps de retard suggère déjà cette interprétation.

Néanmoins, les dispositions légales ne précisent pas que les nouveaux critères ne s'appliquent « qu'à compter des exercices prenant cours après l'entrée en vigueur ». Pour tout de même pouvoir considérer une société comme « petite » dès la première évaluation, il faudrait **pouvoir appliquer les nouveaux critères rehaussés lors de l'évaluation des exercices précédents**. Concrètement, lors de la première évaluation, les critères sont donc non seulement appliqués aux chiffres du dernier exercice clôturé au 31/12/2023, mais également à l'avant-dernier exercice clôturé au 31/12/2022. L'argumentation sous-jacente peut être trouvée dans la disposition littérale du principe de cohérence à l'art. 1:24, § 2 du CSA : « Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d'un des *critères visés au paragraphe 1^{er}* n'a d'incidence que si *cette circonstance* se produit pendant deux exercices consécutifs. »

Il y a toutefois deux points d'attention à prendre en compte :

- à partir des exercices ultérieurs au 31/12/2023, les « *critères visés au paragraphe 1^{er}* » concernent les critères rehaussés (bilan : 6 000 000 et chiffre d'affaires : 11 250 000) ;
- les termes « *cette circonstance* » peuvent être considérés comme faisant référence au dépassement (ou non) de plus d'un des nouveaux critères *rehaussés* mentionnés au paragraphe 1^{er} durant les exercices précédents.

3 Voir 'Note' au bas de cet article.

L'explicitation de ces renvois permet de lire l'art. 1:24, § 2 du CSA comme suit : « Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d'un des *critères (rehaussés)*, à savoir bilan : 6 000 000 et chiffre d'affaires : 11 250 000 n'a d'incidence que si ce *dépassement (ou non) des critères (rehaussés)* (bilan : 6 000 000 et chiffre d'affaires : 11 250 000) se produit pendant deux exercices consécutifs. »

Dans ce cadre, le fait que la taille ait été définie sur la base des anciens critères l'année précédente n'a pas d'incidence. Selon cette lecture, le principe de cohérence ne fait pas référence à la qualification de « grande » ou « petite », mais bien au dépassement ou non des nouveaux critères de taille, y compris pour les chiffres de l'année précédente. Appliquée à la société X, qualifiée de grande société en 2023, cette lecture permet de considérer immédiatement cette société comme étant « petite » lors de la première évaluation après le rehaussement des critères en 2024 puisqu'aussi bien à la date de bilan du dernier exercice clôturé (31/12/2023) qu'à la date de bilan de l'exercice précédent clôturé (31/12/2022), pas plus d'un des critères (rehaussés) n'a été dépassé. Dans ce cadre, au moment de l'évaluation, ce sont les critères légaux (rehaussés) existants qui sont pris en compte, indépendamment de la qualification antérieure de grande ou petite société. Dans cet exemple, la société X devient donc « petite » à compter du 1/1/2024. Attention : la société ne devient pas « petite » avec effet rétroactif pour les exercices antérieurs à l'introduction des nouveaux critères (exercices 2022 et 2023). Elle reste une grande société pour ces exercices qui datent d'avant l'introduction de nouveaux critères.

En conclusion, cette interprétation rend inutile la neutralisation temporaire du principe de cohérence, tout en permettant à une société de devenir immédiatement « petite » (dans l'esprit de la loi). L'absence de neutralisation peut être interprétée de la sorte.

Qu'en est-il des associations et fondations ?

Bien que l'Europe traite uniquement du droit comptable des sociétés et ignore ainsi le secteur non marchand, le législateur belge dispose d'un code unique depuis 2019 couvrant toutes les personnes morales de droit privé. Il semblerait donc logique que le législateur belge adapte les critères de taille non seulement pour les sociétés, mais également pour les associations et les fondations.

Toutefois, les critères pour les petites associations (art. 1:28, § 1^{er} CSA), les micro-associations (art. 1:29, § 1^{er} CSA), les petites fondations (art. 1:30, § 1^{er} CSA) et les microfondations (art. 1:31, § 1^{er} CSA) n'ont pas été adaptés par la loi fourre-tout en matière de justice. Il s'agit d'une opportunité manquée de maintenir une certaine homogénéité dans le cadre légal applicable aux sociétés, d'une part, et aux associations et fondations, d'autre part. Notons que les critères auxquels doivent satisfaire les associations (art. 3:47, § 2 CSA) et les fondations (art. 3:51, § 2 CSA) pour pouvoir tenir une comptabilité simplifiée ont été adaptés, contrairement aux critères de taille.

Quid de la réparation ?

Deux interprétations sont possibles pour l'application du principe de cohérence et des critères de taille des associations et fondations qui n'ont pas été adaptés. On peut se demander s'il s'agit de choix conscients du législateur ou plutôt d'un travail législatif bâclé et s'il faut s'attendre à des réparations... Nous ne pouvons qu'en conclure une nouvelle fois qu'« il ne reste plus qu'à patienter »...

 **Prof. dr. Stijn Goeminne**
Département Economie,
Université de Gand



Note

Entre-temps, une réparation est parue au *Moniteur belge*. Après la clôture éditoriale de ce texte, la « Loi du 15 mai 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II » a été publiée au *M.B.* du 28 mai 2024 (le jour de la publication de cet ITAA-zine). Par voie d'amendement, un [article 145](#) a été ajouté à cette loi qui, comme dans les précédents amendements aux critères de taille, écarte pour une fois le principe de cohérence :

« Les règles énoncées aux articles 1:24, § 2, 1:25, § 2, et 1:26, § 2, du Code des sociétés et des associations [*n.d.l.r.* principe de cohérence pour les petites entreprises, les microentreprises et les groupes de taille limitée, respectivement], ne s'appliquent pas, et ce pour une seule fois, à l'établissement et à la publicité des comptes annuels que les entreprises clôturent après le 31 décembre 2023. Pour cette clôture, il ne sera tenu compte que des montants majorés visés aux articles 147, 148 et 149, en ce qui concerne le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'exercice en question ».

Cela signifie que pour le premier exercice au cours duquel les nouveaux critères s'appliquent, seul le fait que la société dépasse ou non plus d'un des nouveaux critères majorés à la date de clôture du dernier exercice clôturé doit être pris en considération.

Il convient de noter que la loi ne dit rien sur une éventuelle augmentation des critères de taille pour les ASBL. Il pourrait donc y avoir une deuxième réparation.



La facturation électronique structurée deviendra obligatoire à partir de 2026

La loi qui introduit la facturation électronique structurée en Belgique à partir du 1^{er} janvier 2026¹ a été publiée au Moniteur belge le 20 février 2024. Il ne reste à présent plus qu'à attendre l'approbation de la Commission européenne qui a été demandée en octobre 2023. Il semble toutefois qu'il s'agisse d'une formalité. D'autres États membres, comme l'Allemagne et la Roumanie, ont précédé la Belgique et obtenu l'approbation nécessaire. Dans cet article, nous commentons la nouvelle législation et nous examinons plus en détail les avantages attendus ainsi que les défis auxquels seront confrontées les entreprises et les mesures de soutien qui seront proposées pour leur permettre d'y faire face.

Contexte

Depuis quelque temps, l'Europe porte une attention accrue à la réduction de l'écart de TVA.

Depuis la publication du projet ViDA² en décembre 2022 en particulier, l'accent est mis sur la facturation et le reporting électroniques dans la lutte pour un encaissement plus rapide et plus efficace des recettes de TVA.

L'introduction planifiée de la facturation électronique n'est donc pas une surprise. Ce qui est plus surprenant, en revanche, c'est que le législateur ne prévoit pas une mise en œuvre par phases, comme ça a été le cas pour la facturation électronique dans un contexte 'Business to Government'³.

Qu'est-ce qu'une facture électronique structurée ?

Il importe avant tout de définir ce qu'il convient d'entendre par « facture électronique structurée ». Il est précisé dans l'Exposé des motifs du projet de loi qu'une facture électronique structurée est une variante spécifique de la facture électronique qui est émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée.

À cet égard, il est important que la facture puisse être traitée automatiquement et par voie électronique, sans aucune intervention manuelle, ce qui requiert une sémantique, une syntaxe et une méthode de transmission communes. Leur élaboration concrète incombe au Roi, mais l'Exposé des motifs renvoie déjà à PEPPOL-BIS en tant que référence.

Ce réseau est actuellement déjà utilisé en Belgique pour la facturation électronique des opérations B2G.

Champ d'application

La loi prévoit qu'une facture électronique structurée doit être émise dès lors que trois volets convergent. Ces volets sont (I) la personne qui est obligée d'émettre la facture électronique structurée, (II) la personne à qui cette facture électronique structurée doit être émise et (III) les opérations pour lesquelles une facture électronique structurée doit être émise.

L'émetteur

L'émetteur de la facture électronique structurée doit être établi en Belgique et y être enregistré à des fins de TVA. Les assujettis à la

- 1 Loi du 6 février 2024 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'introduction de l'obligation de facturation électronique, *M.B.* 20 février 2024, p. 24025.
- 2 ViDA signifie 'VAT in the digital age' ('TVA à l'ère du numérique') et comprend un ensemble de mesures visant à rendre le système de TVA plus résistant à la fraude ; https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-VAT-in-the-digital-age_en.
- 3 Loi du 7 avril 2019 modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public, *M.B.* 16 avril 2019, p. 38601.

TVA qui bénéficient du régime de franchise de la taxe pour petites entreprises, les entreprises agricoles qui relèvent du régime forfaitaire particulier et les membres des unités TVA sont donc également concernés. Dans le cas des unités TVA, les membres doivent émettre la facture électronique sous leur propre sous-numéro de TVA individuel. Pour les opérations internes entre membres de la même unité TVA, une facture électronique doit également être émise si la même opération, réalisée en dehors de l'unité TVA, requiert une facture électronique. Tout membre d'une unité TVA est en outre obligé d'accepter une facture électronique si son émission est légalement obligatoire.

Les entreprises étrangères avec un établissement stable en Belgique à des fins de TVA sont également soumises à l'obligation de facturation électronique. Ce n'est pas le cas des entreprises étrangères avec un numéro de TVA belge, peu importe qu'elles soient directement identifiées ou qu'elles aient désigné un représentant fiscal.

Les assujettis qui appliquent un régime forfaitaire autre que le régime agricole, les assujettis faillis et les assujettis qui effectuent uniquement des opérations exemptes de TVA en vertu de l'article 44 du Code TVA ne sont pas soumis à cette obligation, et ce que ces opérations ouvrent ou non un droit à déduction dans leur chef.

Le destinataire

Les assujettis qui doivent obligatoirement recevoir une facture électronique structurée sont ceux qui sont tenus de communiquer leur numéro d'identification à la TVA pour l'opération facturée. Ceci vaut pour tous les assujettis à la TVA, y compris les entreprises étrangères avec un numéro de TVA belge et les assujettis soumis à des régimes particuliers, comme les petites entreprises soumises au régime de franchise de la taxe et les entreprises agricoles.





iStockphoto.com/Vladimir Vladimirov.

Les assujettis qui effectuent uniquement des opérations exemptes de TVA en vertu de l'article 44 du Code TVA et qui n'ont dès lors aucun droit à déduction de la TVA constituent la seule exception.

Opérations locales

Les opérations pour lesquelles une facture électronique structurée doit être émise sont les livraisons de biens et les prestations de services qui sont localisées en Belgique et qui ne sont pas exemptes de TVA en vertu de l'article 44 du Code TVA. En principe, seules les opérations locales sont soumises à l'obligation, à l'exclusion donc des livraisons qui impliquent une expédition ou un transport des biens en dehors de la Belgique.

Pièces rectificatives

Les notes de crédit et autres pièces rectificatives qui modifient une facture électronique structurée doivent être émises dans le même format que la facture initiale.

Avantages

La suppression de toute intervention manuelle permettra assurément de réaliser des économies considérables. Selon l'Exposé des motifs, les économies réalisées proviendront de l'accélération des paiements des fournisseurs et des prestataires, de la réduction des coûts d'impression et d'affranchissement, du traitement moins coûteux et plus rapide des données des factures, de la diminution des frais de stockage et de la réduction (à long terme) des dépenses de formation et de développement des systèmes.

Coût

À ces avantages s'oppose la nécessité pour les entreprises de disposer d'un progiciel ERP ou d'un outil de facturation pour créer les factures.

Un accès à PEPPOL, la norme internationale d'envoi, de réception et de traitement des factures électroniques, est également souhaitable. Il convient de noter à cet égard que les assujettis qui ne disposent pas eux-mêmes des ressources informatiques nécessaires pour recevoir des factures électroniques structurées pourront entre autres avoir recours à la plateforme HERMES.

Mesures de soutien fiscal

Pour les petites PME et les travailleurs indépendants utilisant des formules d'abonnement, un soutien fiscal est proposé sous la forme d'une déduction de frais majorée de 120 % pour les abonnements numériques permettant la facturation électronique, ainsi que pour les frais de conseil liés à la nouvelle réglementation.

Ces avantages ne s'appliqueront qu'aux travailleurs indépendants et aux petites entreprises pour les périodes imposables 2024-2027, pour les coûts spécifiquement engagés pour se conformer à l'obligation de facturation électronique.

Les entreprises qui réalisent des investissements numériques dans les domaines de la facturation, de la gestion des relations avec la clientèle (CRM), du commerce électronique et de la cybersécurité pourront en outre bénéficier de la déduction pour investissement majorée de 20 % à partir du 1^{er} janvier 2025.

 **Stephanie Seré**
Conseiller fiscal certifié



eStox, les avantages pour vous et votre client des dernières innovations introduites

Nombre de vos clients ont saisi l'occasion de la **modification obligatoire des statuts au 1^{er} janvier 2024** pour passer d'un registre des actions papier à un registre des actions électronique dans eStox. Les derniers mois ont donc été des mois records pour eStox et le cap des 100.000 registres a été atteint au début de l'année 2024.

Qu'est-ce que eStox exactement et en quoi est-il différent d'un registre des actions papier ?

Comme vous le savez, le registre des actions est une base importante pour toute entreprise. Les registres des actions papier sont souvent des livres encombrants qui se perdent parfois. Mais le principal inconvénient est que personne ne vérifie si les données qu'il contient sont correctes. Ce qui peut conduire à de longues discussions, voire à des procédures judiciaires.

En revanche, eStox **ne laisse plus aucun doute** sur la question de savoir qui est actionnaire d'une entreprise et quelle est la participation exacte qu'il détient. En effet, un membre de l'ITAA ou un notaire veille à ce que les données relatives aux détenteurs de titres soient enregistrées électroniquement dans eStox. De cette manière, les données ne sont pas perdues et personne ne peut les manipuler. En outre, le membre de l'ITAA et le notaire veillent à ce que les données introduites soient correctes et complètes.

Un autre avantage d'eStox est que l'entreprise peut choisir de transmettre automatiquement ces informations au **registre UBO** via eStox, afin de se conformer à ses obligations UBO imposées par l'Europe dans le cadre de la lutte

contre le blanchiment d'argent. De plus, pour les entreprises qui disposent d'un registre eStox et pour lesquelles vous avez effectué l'inscription au registre UBO via eStox, vous ne devez pas télécharger de pièces justificatives ou d'autres documents dans le registre UBO lui-même. eStox suffit car le registre numérique des titres a été reconnu comme source authentique.

Au cours des derniers mois, l'accent a été mis sur la facilité d'utilisation et la simplification dans eStox afin d'offrir l'application la plus intuitive possible.

L'historique doit-il être repris dans le registre électronique ?

A compter de la création du registre des titres nominatifs détenus sous forme électronique, seule l'inscription dans ce registre vaut, jusqu'à preuve du contraire, comme présomption de détention des titres pour lesquels la personne est inscrite. Cette présomption ne s'applique pas au registre papier qui continuerait d'exister, qui n'a plus de caractère officiel et qui, par conséquent, n'a d'autre valeur probante que celle dont il peut bénéficier sur la base des règles de preuve du droit commun¹.

Lorsqu'une société existante met en place un registre électronique des titres, la situation existant à la date de la conversion du registre est reprise sous la responsabilité de l'organe de direction. Le **registre papier**, qui contient l'historique des transactions relatives aux titres, est conservé au siège de la société, à titre de preuve des inscriptions antérieures à la création du registre électronique².

1 Art. 7:12 § 1^{er} AR 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.

2 Art. 7:12 § 2 AR 29 avril 2019 d'application du Code des sociétés et des associations.

Comment évolue eStox ?

Au cours des derniers mois, l'accent a été mis sur la facilité d'utilisation et la simplification dans eStox afin d'offrir l'application la plus intuitive possible. Voici quelques points essentiels.

- Le nouvel **aperçu de la société sous forme de liste** vous permet de voir d'un seul coup d'œil tous vos dossiers avec l'information UBO correspondante (voir l'image ci-dessous). En outre, vous pouvez obtenir une liste de vos registres avec la même information.
- Au niveau des accès, il y a encore plus de flexibilité. Ainsi, dans l'aperçu de la société, vous pouvez rechercher toutes les sociétés pour **soumettre une demande d'accès** dans laquelle vous pouvez toujours choisir d'envoyer la demande à un cabinet qui a déjà un accès ou à la direction (voir le pop-up ci-dessous). Vous pouvez ensuite suivre les demandes d'accès de votre cabinet dans l'aperçu du cabinet sous le crayon situé dans le coin supérieur droit. En outre, vous pouvez toujours supprimer votre propre accès à un registre, et les administrateurs auront automatiquement accès à leur propre registre.

Demande d'accès

Vous pouvez demander l'accès au registre auprès des bureaux qui ont accès au registre, ou auprès du directeur de la société. Le bureau est alors informé de votre demande. Si le bureau autorise l'accès, les personnes de votre bureau peuvent consulter les informations du registre.



- La **terminologie** utilisée a fait l'objet d'un examen approfondi par le Service Desk, le groupe de travail eStox et les juristes de l'ITAA et de la FedNot. Il a ainsi été tenu compte du nouveau Code des sociétés et des associations, de ses arrêtés d'exécution et d'autres textes légaux dans un souci de clarification pour les utilisateurs et de transparence et de cohérence globales de l'application.

- La formation de base a été convertie en **tutoriels**, qui peuvent être trouvés sur la page d'information dans eStox lui-même sous le « i » dans le coin supérieur droit (voir image).

Tutoriels



Dans les mois à venir, toutes les opérations seront converties en tutoriels afin que vous disposiez de l'information prête à l'emploi et que vous puissiez facilement visualiser les étapes de chaque opération. En attendant, vous trouverez des explications supplémentaires pour chaque opération dans le manuel.

- Depuis la fin de l'année dernière, dans de nombreuses opérations, vous pouvez adapter les montants avant de les finaliser afin de disposer d'une plus grande liberté dans la manière dont les montants sont arrondis. Dans les dossiers comportant de nombreuses décimales, nous recommandons d'utiliser cette fonctionnalité afin d'éviter les **différences d'arrondi**.

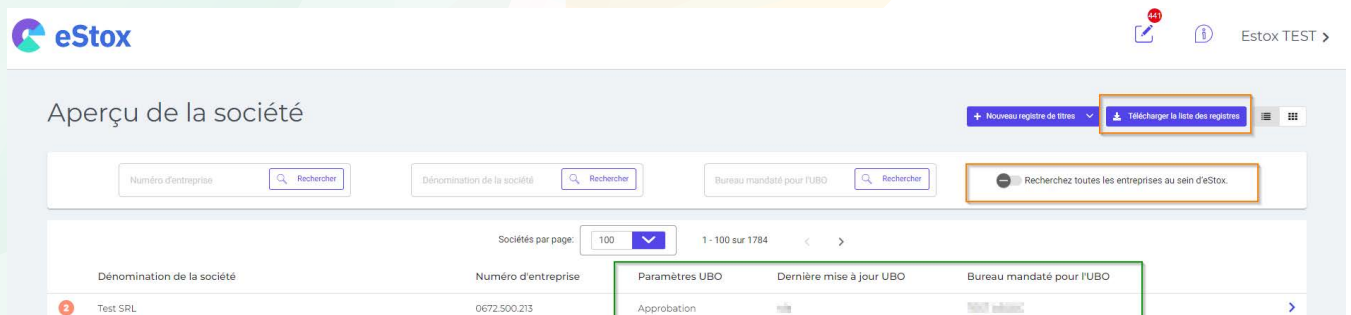
Si vous avez des questions sur eStox, vous pouvez les adresser directement au Servicedesk de l'ITAA via servicedesk@itaa.be ou au numéro suivant : +32 (0)2 221 10 00.

Nos collaborateurs peuvent vous fournir des conseils techniques, un aperçu du système de facturation eStox et vous guider sur les développements futurs.

Sur le module Service Desk du portail de l'ITAA, vous trouverez également plusieurs FAQ's sur **eStox**, qui sont mises à jour régulièrement.

 **Tom Kloock et Servicedesk**
ITAA

Aperçu de la société sous forme de liste





Coparentalité : aspect fiscal

Les familles recomposées sont un phénomène normal de notre société depuis quelques décennies déjà. Outre les adaptations sociales que subissent les enfants et les parents, la réglementation (para)fiscale a dû être adaptée à cette réalité. Même s'il paraît logique que chaque parent obtienne les mêmes avantages pour l'éducation des enfants, il existe malgré tout de nombreuses règles à prendre en compte, surtout au moment où la relation entre les parents prend fin. Quelques adaptations de la législation sont encore apportées de temps à autre pour aligner les règles sociales concernant les enfants avec les dernières modifications législatives datant de fin 2022. En voici un aperçu.

1. Qu'est-ce que la coparentalité ?

1.1. Sur le plan civil

La loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale¹ décrit que dans une situation de coparentalité, les deux parents assument l'autorité parentale, même s'ils ne vivent plus ensemble. Il ne peut être dérogé à cette règle que si c'est dans l'intérêt de l'enfant².

Ce que le législateur entend exactement par « autorité parentale » est essentiellement décrit à l'article 374 de l'ancien Code civil : (...) *sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l'orientation religieuse ou philosophique (...).*

Concrètement, cela signifie que les parents sont toujours censés avoir une obligation d'entretien envers leurs enfants, à moins qu'un autre arrangement ait été pris à ce sujet.

1.2. Sur le plan fiscal

Lorsque les enfants séjournent effectivement de manière égale chez les deux parents, il est fiscalement

possible de répartir les avantages liés aux enfants à charge – notamment l'application des suppléments à la quotité exemptée d'impôt – de manière égale entre les deux parents.

Conditions

Pour pouvoir bénéficier du régime de coparentalité, il faut remplir cumulativement trois conditions³.

1. Les parents ne peuvent pas faire partie du même ménage au 1^{er} janvier de l'exercice d'imposition.
2. L'hébergement égalitaire doit être consigné dans une convention.
3. Il ne peut y avoir de rentes alimentaires payées et déduites pour les enfants.

Si ces trois conditions sont remplies, chaque parent doit le déclarer spontanément dans le Cadre II de la déclaration à l'impôt des personnes physiques, à côté des codes 1034 et 1036.

Tous les autres avantages relatifs aux quotités exemptées d'impôt pour enfant à charge (à savoir la majoration s'il n'est pas fait application de la réduction d'impôt pour garde d'enfants pour des enfants de moins de trois ans ou pour des enfants avec un handicap lourd) s'appliquent également pour les enfants qui se trouvent

dans le système de coparentalité. Le cas échéant, les enfants doivent être spontanément mentionnés dans les codes prévus à cette fin.

Répartition de l'avantage fiscal

La conséquence est que les avantages fiscaux sont répartis entre les deux parents qui assument conjointement les soins et l'éducation des enfants.

Pour la répartition, peu importe comment se présente la situation familiale dans une année concrète.

Exemple 1

Un exemple simple : le parent A et le parent B ont ensemble trois enfants, tous âgés de plus de 3 ans. Tous les enfants sont domiciliés chez A. Le supplément pour ces trois enfants à charge s'élève au total à 11 090 euros pour l'exercice d'imposition 2025. Dans le cadre de la coparentalité fiscale, la moitié de ce supplément, soit 5 545 euros, sera attribuée au parent B.

Exemple 2

Même situation que ci-dessus, mais le parent A a encore un enfant avec un nouveau partenaire C. Le parent A a par conséquent quatre enfants à charge, ce qui signifie un

¹ Loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale M.B. du 24 mai 1995.

² Article 8 de la loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

³ Article 132bis du CIR 1992.

supplément de 17 940 euros pour l'exercice d'imposition 2025. Trois enfants relèvent de la coparentalité, dont la moitié doit être attribuée au parent B. Le supplément pour ces trois enfants s'élève à 11 090 euros, dont à nouveau 5 545 euros reviennent au parent B.

Isolé avec enfant(s) à charge

Outre les suppléments pour enfants à charge, un supplément de 1 920 euros (pour l'exercice d'imposition 2025) peut être obtenu pour les contribuables qui *sont imposés isolément*. Les personnes qui n'introduisent pas de déclaration commune (contrairement aux conjoints ou cohabitants légaux) et qui sont considérées *fiscalement* comme isolées peuvent donc bénéficier de ce supplément additionnel.

Les parents qui appliquent le régime fiscal de la coparentalité peuvent utiliser ce supplément additionnel. Contrairement aux suppléments pour enfants à charge qui doivent être répartis de manière égale entre les deux parents, chaque parent a la possibilité de bénéficier du supplément additionnel complet. Celui-ci est octroyé automatiquement dès que des enfants à charge sont repris dans le Cadre II et qu'il est question d'une déclaration individuelle.

Si l'isolé *fiscal* est aussi un isolé *effectif* à faible revenu⁴, un *supplément additionnel* de 1 250 euros (pour l'exercice d'imposition 2025) peut encore être obtenu depuis l'exercice d'imposition 2018. Pour être considéré comme isolé effectif, le contribuable ne peut pas non plus être cohabitant de fait avec une ou plusieurs autres personnes⁵. Ce supplément additionnel doit certes être réclamé

spécifiquement en cochant le code 1101 dans le Cadre II de la déclaration. Tout comme les suppléments à la quotité exemptée d'impôt pour enfants à charge, ce supplément est en plus également convertible en crédit d'impôt remboursable.

2. Conditions fiscales

2.1. Faire partie du ménage

Tout d'abord, les parents ne peuvent pas faire partie du même ménage. Ensuite, les enfants doivent faire partie du ménage d'un des parents. La situation doit chaque fois être évaluée le 1^{er} janvier de l'exercice d'imposition. Dans le cadre de la cessation de la cohabitation par les parents, il doit être clairement convenu auprès de quel parent les enfants sont effectivement pris *en charge* et élisent domicile. Un enfant *ne peut pas* être pris en charge par les deux parents en même temps.

En ce qui concerne les enfants pour lesquels un hébergement égalitaire est organisé et qui séjournent par exemple une semaine sur deux chez les parents, le lieu où ils sont pris effectivement en charge fiscalement n'est pas toujours clair. Le domicile est un élément déterminant, mais d'autres données objectives peuvent permettre de juger où les enfants sont pris en charge. Il peut par exemple s'agir du lieu où les enfants vont à l'école, du parent qui perçoit les allocations familiales, etc.

2.2. Ressources nettes

Outre le fait que les enfants doivent être domiciliés chez l'un des parents, ils ne peuvent recevoir qu'un montant limité en ressources nettes pour

pouvoir toujours être considérés comme étant à charge.

Du brut au net

En principe, les ressources nettes comprennent toutes les rentrées régulières ou occasionnelles de revenus, imposables ou non, qu'un enfant perçoit. Il existe toutefois une série d'exceptions⁶. Par ailleurs, une exonération s'applique pour une première tranche des rentes alimentaires reçues (i) et des rémunérations (ii) découlant d'un contrat d'étudiant.

Ensuite, des frais peuvent être déduits des ressources brutes restantes (après déduction d'une éventuelle exonération). Si aucuns frais réels ne sont prouvés, un forfait de 20 % s'applique⁷.

Exemple

Au cours de 2024, un enfant reçoit pour 6 000 euros de rentes alimentaires et 4 000 euros de rémunération d'un contrat d'étudiant. Ses ressources nettes s'élèvent au total à 1 756 euros⁸.

Seuil

Toutes les ressources nettes que l'enfant reçoit doivent être additionnées pour juger si celles-ci dépassent ou non une limite spécifique. En cas de dépassement, l'enfant n'est pas à charge pour cet exercice d'imposition spécifique.

Le seuil dépend en principe de la situation spécifique du ménage, pour laquelle on distingue trois cas :

1. enfants à charge de contribuables qui sont imposés collectivement ;
2. enfants à charge d'un contribuable qui est fiscalement imposé isolément ; et

4 Pour l'exercice d'imposition 2025, il est appliqué un revenu professionnel net minimum de 3 980 euros et un revenu professionnel net maximum de 23 650 euros.

5 Ne sont pas considérées comme « autres personnes » : (i) les enfants, enfants recueillis et (arrière-)petits-enfants, (ii) les ascendants (parents/(arrière-)grands-parents), (iii) parents jusqu'au deuxième degré (frères/sœurs) et (iv) parents d'adoption.

6 Article 136/27 Com.IR.

7 Dans certains cas, comme pour les revenus professionnels, un forfait minimum de 550 euros (exercice d'imposition 2025) s'applique.

8 Rentes $[(6\,000 - 3\,980) \times 80\% = 1\,616]$ + rémunération de contrat d'étudiant $[(4\,000 - 3\,310) - 550 = 140]$.



3. enfants handicapés à charge d'un contribuable qui est fiscalement imposé isolément.

En principe, les seuils sont dans l'ordre progressif⁹. La logique est que, concernant un isolé pour qui, dans la plupart des situations il est question de rentes alimentaires, le seuil doit être fixé plus haut pour ne pas être davantage pénalisé.

Pour les exercices d'imposition 2024 et 2025, une hausse temporaire des seuils est toutefois prévue. Le montant maximum des ressources nettes par enfant dans chaque situation familiale est porté à 7 010 euros pour l'exercice d'imposition 2024 et à 7 290 euros pour l'exercice d'imposition 2025¹⁰. La raison de cette hausse des limites réside essentiellement dans le fait que pour ces deux exercices, le nombre d'heures total de travail d'étudiant pour lequel il existe des régimes (para)fiscaux

avantageux a été augmenté, passant de 475 heures à 600 heures sur une base annuelle.

3. Condition administrative

Pour pouvoir utiliser le système fiscal de coparentalité, la coparentalité doit ressortir d'une *convention* spécifique. Outre les conditions que les parents ne peuvent faire partie du même ménage et que les enfants doivent être à charge d'un des parents, il faut remplir la condition d'un hébergement *réparti de manière égale*. La répartition égalitaire peut être démontrée au moyen de *deux conventions* :

1. soit une convention enregistrée (gratuitement) ou homologuée par un juge (par exemple en cas de DCM, c'est-à-dire un divorce par consentement mutuel) ;
2. soit par une décision judiciaire.

Pour éviter toute discussion par la suite, il est important dans les deux cas qu'il soit explicitement mentionné que l'hébergement des enfants est réparti de manière égale entre les deux parents. Dans le passé, des discussions ont eu lieu avec l'administration fiscale pour mention manquante, bien que dans le jugement, il était chaque fois clairement indiqué que les enfants « *séjournaient en alternance chez chaque partie, avec passage du relais le dimanche* ». Le juge a cependant estimé que dans de telles situations, le système de la coparentalité pouvait bel et bien être correctement utilisé¹¹. Sur ce, le fisc a précisé dans une circulaire les descriptions qu'il accepterait si l'hébergement égalitaire n'était pas littéralement mentionné¹².

Par ailleurs, dans le premier cas (donc dans le cas d'une convention enregistrée ou homologuée), un accord spécifique doit être mentionné sur la répartition égalitaire

9 Pour l'exercice d'imposition 2024, les seuils s'élèvent respectivement à 3 820 euros, 5 520 euros et 7 010 euros.

10 Articles 23-27 de la loi du 22 décembre 2023 portant des dispositions diverses, M.B. du 29 décembre 2023.

11 Trib. Bruges du 27 juin 2016 et Gand du 3 novembre 2015.

12 Circulaire 2022/C/63 du 30 juin 2022 relative au régime de la coparentalité fiscale.

des suppléments de quotité exemptée (la clause fiscale). Lorsque l'hébergement égalitaire a été imposé par une décision judiciaire, la répartition égalitaire s'applique par définition, même sans l'accord des deux parents.

4. Crédit d'impôt

Quiconque a des revenus insuffisants pour utiliser soit partiellement, soit totalement les suppléments à la quotité exemptée d'impôt pour enfants à charge peut bénéficier d'un crédit d'impôt. La quotité exemptée d'impôt est donc convertie en un crédit d'impôt remboursable¹³.

Pour l'exercice d'imposition 2025, ce crédit d'impôt s'élève à 550 euros par enfant.

Auparavant, ce crédit d'impôt ne pouvait être obtenu que par le parent qui avait effectivement les enfants fiscalement à charge au 1^{er} janvier de l'exercice d'imposition. Le parent qui recevait la moitié des suppléments à la quotité exemptée d'impôt ne pouvait pas appliquer ce crédit d'impôt.

Cette discrimination a été supprimée fin 2022¹⁴, ce qui permet désormais aux deux parents d'obtenir une conversion en crédit d'impôt, et ce dès l'exercice d'imposition 2023. Le montant de la conversion est aussi octroyé ici à chacun pour moitié. Chaque parent peut donc recevoir maximum 275 euros par enfant à titre de crédit d'impôt pour l'exercice d'imposition 2025. L'impact de cette modification est clarifié davantage dans une circulaire par l'administration¹⁵.

5. Interdiction de combinaison avec des rentes alimentaires

La combinaison de la déduction des rentes alimentaires payées et la répartition de la quotité exemptée d'impôt est explicitement exclue dans la loi. L'article 132*bis*, sixième alinéa du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose en effet ce qui suit : « *Le présent article n'est pas applicable aux suppléments visés à l'alinéa 1^{er} se rapportant à un enfant pour lequel des rentes alimentaires visées à l'article 104, 1^{er} CIR 92 sont déduites par un des contribuables susvisés* ».

Il résulte de ce texte que le régime de l'hébergement réparti de manière égalitaire est d'emblée annulé dès que le coparent qui n'a pas les enfants fiscalement à charge paie des rentes alimentaires. Il est en effet toujours permis aux contribuables de choisir la voie fiscale la plus avantageuse. Cela signifie que le parent qui a les enfants fiscalement à charge a droit à la totalité des suppléments pour enfants à charge. Cependant, lorsqu'une partie des suppléments à la quotité exemptée d'impôt a été indûment cédée, le parent se trouvant dans cette situation doit demander lui-même la totalité du supplément par le biais d'une réclamation¹⁶.

Il existe cependant deux exceptions à l'interdiction de combinaison. La première exception veut que la déduction pour arriérés de rentes alimentaires (telles que visées à l'article 104, 2^o CIR 1992) est exclue dès l'instant où la répartition a été appliquée pour un exercice d'imposition précédent. Cela signifie que pendant la première année du régime

de coparentalité fiscale, les rentes alimentaires peuvent encore être déductibles¹⁷.

La deuxième exception traite de l'année dans laquelle les contribuables sont passés à un hébergement réparti de manière égalitaire. Selon la lecture littérale du dernier alinéa de l'article 132*bis* du CIR 1992, l'application de la répartition des suppléments est exclue lorsqu'une rente alimentaire est déduite par un des ex-conjoints pour un enfant placé sous le régime de coparentalité.

Cela signifierait aussi que la déduction des rentes alimentaires portant sur une période antérieure à l'application du régime de coparentalité fiscale vient contrecarrer la répartition des quotités exemptées d'impôt. Cette source de confusion a été soumise au ministre des Finances¹⁸. Il est ressorti de sa réponse que, bien que le texte de loi le mentionne, la lecture des travaux préparatoires de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) révèle que cette limitation concernait le cas où une allocation a été payée dans le régime de coparentalité¹⁹. La répartition sera donc tout de même appliquée si les rentes alimentaires payées portent exclusivement sur la période précédant le régime de coparentalité. Cela a dès lors été adapté en ce sens dans la déclaration²⁰. Une combinaison est donc possible de cette manière, pendant la première année du régime de coparentalité. Il est toutefois très important de garder à l'esprit que la lecture littérale du texte de loi ne l'autorise pas.

 **Aaron Vervaeke**
Expert-comptable et fiscal certifié

13 Article 134, § 3, alinéa premier CIR 1992.

14 Articles 12, 13 et 46, cinquième alinéa de la loi du 21 décembre 2022 portant des dispositions fiscales diverses, M.B. du 29 décembre 2022.

15 Circulaire 2023/C/69 du 19 juillet 2023 relative au crédit d'impôt pour enfants en coparentalité fiscale.

16 Doc. parl. Chambre, Commission des finances, 7 novembre 2007 (Q. n° 259 R. DESEYN).

17 Circulaire Ci.RH.331/532.273 (AOIF 5/2003) du 23 avril 2003.

18 Q.R. Chambre 2011-12, n° 44 (Q. n° 583 du 14 octobre 2011, Ph. GOFFIN).

19 Doc. parl. Chambre 2006-07, Exposé des motifs, n° 51-2760/001, 169-170.

20 Circulaire Ci.RH.82/615.176 (AGFisc 19/2012) du 8 mai 2012.



Team building : selon le fisc, quand et dans quelle mesure les frais sont-ils déductibles et les avantages imposables ?

Lorsqu'une entreprise organise une activité de team building pour ses travailleurs ou ses relations d'affaires, deux questions se posent du point de vue des impôts sur les revenus : les frais sont-ils déductibles pour l'entreprise et parle-t-on d'avantages de toute nature imposables pour les travailleurs ou relations d'affaires ? Dans cette contribution, nous exposons le point de vue du fisc en la matière sur la base du commentaire administratif, de la réponse du ministre des Finances à une question parlementaire récente et d'un certain nombre de rulings.

Commentaire administratif

La notion de « team building » n'apparaît pas dans le commentaire administratif. Les activités de team building peuvent cependant être considérées comme « voyages collectifs pour les membres du personnel ou les anciens membres du personnel pensionnés » qui, selon le commentaire¹, sont des « avantages sociaux » et ne sont donc pas imposables pour les travailleurs et dirigeants d'entreprise².

Le revers de l'exonération en tant qu'avantage social pour les bénéficiaires est que les coûts de celui-ci ne sont en principe pas déductibles pour l'émetteur de l'avantage³.

L'administration fiscale admet toutefois, par dérogation à la loi, que

les frais pour certains avantages sociaux soient quand même déductibles pour l'émetteur sans que cela entraîne une imposabilité de ces avantages pour le bénéficiaire. Les voyages collectifs pour le personnel (pas pour les anciens travailleurs pensionnés⁴) de maximum un jour⁵ font partie de ces avantages sociaux déductibles. Les frais de voyages collectifs de plus d'un jour ne sont pas déductibles⁶.

En résumé, lorsqu'un team building consiste en une activité d'un jour maximum, les frais sont en principe⁷ déductibles pour l'entreprise, et il n'est pas question d'avantage imposable pour les travailleurs et les dirigeants d'entreprise.

S'il s'agit d'une activité de team building de plusieurs jours, les travailleurs et les dirigeants d'entreprise

ne sont pas non plus imposés sur un avantage de toute nature, mais les frais ne sont pas déductibles pour l'entreprise⁸.

Question parlementaire

Partant du point de vue du fisc selon lequel les frais de voyages collectifs de plusieurs jours ne sont pas déductibles, un député a posé deux questions au ministre des Finances⁹.

Premièrement, il souhaitait savoir si un employeur qui organise plusieurs team buildings d'un jour par an pour l'ensemble du personnel – par exemple, une sortie avec le personnel deux fois par an ou chaque trimestre – peut déduire les frais de tous ces team buildings d'un jour à titre de frais professionnels.

1 Com.IR 92 n° 38/27, 2°.

2 Art. 38, § 1^{er}, 11° CIR 1992.

3 Art. 53, 14° CIR 1992.

4 Q. n° 440, Daems, 23.05.1996.

5 Com.IR 92, n° 53/214, 2° alinéa, 1°.

6 Com.IR 92, n° 53/203, 11°.

7 Il n'est pas tenu compte des limitations de déduction spécifiques prévues, par exemple, pour les frais de restaurant ou de voiture.

8 Dans un jugement récent (Trib. Liège 25.04.2023), la seule jurisprudence que nous connaissons sur cette problématique, le juge a motivé son refus d'accepter la déduction des frais d'un team building de plusieurs jours en se référant littéralement au commentaire administratif.

9 Q. n° 1668, Vermeersch, 22.08.2023.



Deuxièmement, il a demandé au ministre si la condition disposant que les frais encourus pour une sortie d'un jour avec le personnel ou une activité de team building ne sont déductibles que si tous les membres du personnel peuvent y participer va impliquer un problème de déduction si chaque département de l'entreprise (par exemple, les services achats, marketing, ventes, comptabilité, etc.) organise une sortie d'un jour, à un moment différent de l'année.

Le ministre a répondu qu'une tolérance administrative s'applique dans les deux situations et que les frais

pour les sorties sont donc en principe totalement déductibles.

Rulings

Formation et team building de plusieurs jours pour les travailleurs

Seuls quatre rulings sur les activités de team building pour les travailleurs ont été publiés et tous les quatre portent sur une situation similaire, à savoir des voyages à l'étranger de plusieurs jours combinant des activités de formation et de team building¹⁰. Dans trois cas

sur quatre, les travailleurs étaient des représentants commerciaux et dans un seul cas, il s'agissait des membres de la direction. La participation à l'activité était toujours obligatoire et les partenaires des collaborateurs ne pouvaient pas les accompagner.

Le Service des Décisions Anticipées (SDA) a décidé dans les quatre cas que pour les travailleurs, la participation à la partie team building peut être considérée comme un avantage social non imposable.

Pour l'entreprise, les frais de la partie team building ne sont pas imposables¹¹, mais les frais de la partie

10 Déc. ant. n° 2015.287 du 04.08.2015 et n°s 2019.0669, 2019.0670 et 2019.0728 du 03.09.2019.

11 Ceci est donc conforme au Com.IR 92 n° 53/203, 11°.

formation le sont, à l'exception des frais de restaurant – dont la déduction est limitée à 31 % – et des frais de taxi – qui ne sont déductibles qu'à raison de 75 %.

La part des frais ayant trait au team building a été déterminée au moyen de la répartition du temps du voyage et s'est élevée dans le premier cas à +/- 55 %, dans le deuxième à 60 % et dans les deux autres cas à 40 %.

Séminaires de formation pour intermédiaires dans le secteur des assurances

Les entreprises d'assurances organisent régulièrement des activités de formation et de réseautage pour les intermédiaires. Dans un code de conduite relatif aux incitations dans le cadre des assurances-vie et des assurances non-vie¹², il est convenu que de tels séminaires de formation peuvent durer au maximum trois jours et deux nuits, temps de trajet inclus, qu'ils doivent avoir lieu sur le continent européen, que la participation ne peut être liée à certaines contreparties qui pourraient donner lieu à un conflit d'intérêts et que par demi-jour, au moins deux heures de formation doivent être organisées pour lesquelles des points de recyclage peuvent être octroyés – ce qui signifie que la formation doit être reconnue par la FSMA. Les partenaires et membres de la famille ne peuvent être invités ou être présents.

Des invitations à des événements (sportifs, culturels, musicaux, gastronomiques...) sont autorisées si l'événement ne dure pas plus de deux jours et une nuit et se déroule sur le continent européen.

En 2021 et 2022, le SDA a rendu plusieurs rulings identiques¹³ sur les séminaires de formation de deux ou trois jours, combinés avec des activités de team building et de réseautage, que des compagnies d'assurances organisent pour les intermédiaires suivant les règles du code de conduite. Ces rulings déterminent l'ampleur des avantages de toute nature dont bénéficient les intermédiaires, les travailleurs de la compagnie d'assurances et les formateurs externes en participant aux séminaires.

Il convient de noter qu'il ne peut être question d'avantages sociaux exonérés pour les intermédiaires et les formateurs externes, étant donné qu'ils ne sont pas des travailleurs ou des dirigeants des compagnies d'assurances.

¹² Ce code de conduite est le résultat d'une concertation commune entre toutes les associations professionnelles du secteur des assurances et a été formalisé dans un AR du 17.06.2019 (M.B. 21.06.2019).

¹³ Déc. ant. n°s 2021.0787, 2021.0819, 2021.0824 du 26.10.2021, n° 2021.0839 du 09.11.2021, n°s 2021.0820 et 2021.1130 du 21.12.2021, n° 2022.0519 du 04.10.2022, n° 2022.0353 du 21.06.2022, et n° 2021.1191 du 01.02.2022.



istockphoto.com/Serhii Bezrukyi.

Le SDA estime que pour les intermédiaires qui participent à ce genre de séminaire, un avantage de toute nature dont la valeur est estimée à 35 % des frais par personne et par voyage est toujours imposable. Les frais par personne comprennent les frais complets du séminaire (transport, hôtel, location de la salle, repas, frais de réception, team building), diminués des frais d'annulation et des différences de cours de change.

Cette valorisation de l'avantage de toute nature ne vaut que dans la mesure où les frais par participant et par voyage n'excèdent pas 2 500 euros, TVA comprise, pour un séminaire avec une nuit d'hôtel, ou 3 800 euros, TVA comprise, pour un séminaire avec deux nuits d'hôtel.

Si les frais sont supérieurs, la partie qui dépasse les seuils est entièrement imposable en tant qu'avantage de toute nature, en sus de l'avantage de 35 % de 2 500 ou 3 800 euros.

Les travailleurs de la compagnie d'assurances, dont le nombre total ne peut être supérieur à 20 % du nombre total de participants (à l'exclusion des formateurs externes), sont – parce que leur présence au séminaire est justifiée voire imposée par leur fonction – censés ne bénéficier d'aucun avantage de toute nature, sauf dans la mesure où les frais par participant et par voyage excèdent 2 500 euros, TVA comprise, pour un séminaire avec une nuit d'hôtel ou 3 800 euros, TVA comprise, pour un séminaire avec deux nuits d'hôtel.

La même réglementation s'applique pour les formateurs extérieurs à la compagnie d'assurances, sauf s'ils participent à un des événements organisés par la compagnie d'assurances pour les intermédiaires, auquel cas 70 % de la valeur de l'événement auquel participent ces formateurs est imposable en tant qu'avantage de toute nature et ce, dans la mesure où le coût de cette partie de l'événement n'excède pas 2 500 euros, TVA

comprise, pour un séminaire avec une nuit d'hôtel ou 3 800 euros, TVA comprise, pour un séminaire avec deux nuits d'hôtel.

Si le coût de l'événement est supérieur à ces montants, la partie excédentaire est entièrement imposable en tant qu'avantage de toute nature.

Les avantages de toute nature doivent être mentionnés sur les fiches 281.50 pour les intermédiaires et les formateurs externes et sur les fiches 281.10 pour les travailleurs de la compagnie d'assurances.

En résumé, lorsqu'un team building consiste en une activité d'un jour maximum, les frais sont en principe déductibles pour l'entreprise, et il n'est pas question d'avantage imposable pour les travailleurs et les dirigeants d'entreprise.

Pour les intermédiaires qui exercent leur activité dans une société, la fiche 281.50 doit être établie au nom de la société. La fiche pour les intermédiaires doit aussi mentionner l'identité de toutes les personnes, par ex. les travailleurs de la personne intermédiaire qui ont participé au séminaire.

Lorsque les travailleurs paient une contribution pour leur participation, ce paiement est déduit de l'avantage de toute nature à déclarer, à la condition que cette contribution soit clairement identifiée et liée à la participation à l'événement. La compagnie d'assurances doit disposer, à cette fin, d'une facture qui identifie séparément les

frais de l'événement tels que mentionnés sur la fiche 281.50.

Pour la compagnie d'assurances, les frais des séminaires de formation sont déductibles, quoiqu'avec une limitation de déduction à 50 % pour les frais de réception et les frais de cadeaux d'affaires et à 31 % pour les frais de restaurant.

Conclusion

En résumé, le point de vue du fisc relatif aux activités de team building signifie que :

- les travailleurs et les dirigeants d'entreprise qui participent à une activité de team building bénéficient d'un avantage social qui n'est, pour eux, pas imposable. Pour l'employeur, les frais d'une activité de team building n'est déductible que si l'activité reste limitée à un seul jour. Plusieurs activités de team building d'un jour par an ou des activités de team building d'un jour séparées par département d'entreprise ne posent pas problème ;
- pour les activités qui se composent en partie d'une formation et en partie en du team building, les frais pour la partie formation sont en principe déductibles ; la détermination du montant de cette partie peut se faire sur la base de la répartition du temps ;
- les relations d'affaires qui participent à une activité de team building et qui ne sont ni des travailleurs ni des dirigeants de l'entreprise organisatrice du team building bénéficient d'un avantage de toute nature imposable dont le montant est égal à la valeur réelle pour eux¹⁴ ;
- un ruling peut être obtenu au sujet de la clé de répartition des frais d'activités de plusieurs jours qui ne consistent que partiellement en du team building et au sujet de l'estimation d'éventuels avantages de toute nature.

 **Felix Vanden Heede**
Juriste fiscaliste

14 Article 36, § 1^{er} CIR 1992.



Évitons d'estimer. Soyons Exact.

Exact cloud business software est le logiciel comptable numéro un au Benelux. Grâce à sa parfaite simplicité et une vision actualisée, Exact Online Comptabilité élève instantanément le niveau de vos services.

Découvrez quel pack est fait pour vous sur [Exact.be](https://www.exact.be)

Découvrez Exact
pour Fiduciaire

=exact
Cloud Business Software